

1003842-11.2021.8.26.0462
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Pagamento Indevido
Magistrado: HENRIQUE BERLOFA VILLAVARDE
Comarca: Poá
Foro: Foro de Poá
Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... instituição financeira autora fora vítima de furto de seu celular (fls. 144/146), o que culminou no acesso de sua conta bancária e transferência de valores para a conta bancária da ré, cuja quantia foi restituída pelo banco autor à sua cliente.

Competia à ré comprovar a relação jurídica mantida com a terceira pessoa, de quem recebera valores bancários, prova da qual a ré não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Poá
Foro de Poá
1ª Vara Cível
AV NOVE DE JULHO, 478, Poá - SP - cep 08550-100

1003842-11.2021.8.26.0462 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1003842-11.2021.8.26.0462
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Pagamento Indevido
Requerente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Requerido:
Daniele Ingridi dos Santos Patrocinio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE BERLOFA VILLAVARDE

Vistos.

Trata-se de ação de Cobrança proposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. em face de Daniele Ingridi dos Santos Patrocinio, qualificados nos autos, alegando a parte autora, em síntese, possuir como sua cliente a pessoa de Maria Esmeralda Reis, titular da conta corrente 01.002388-2 da agência 1728, cuja cliente no dia 28/09/2020 informou desconhecer movimentações financeiras e ordens de pagamentos ocorridas em sua conta bancária no referido dia. Após procedimentos internos, houve a constatação de irregularidades na conta bancária de sua cliente. Afirmou que a ré apropriou-se indevidamente dos valores movimentados na conta da terceira prejudicada. Requereu a condenação da ré a restituir o valor de R\$ 6.998,99.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Citada, a ré apresentou contestação às fls. 108/109, alegando, em síntese, que emprestou sua conta bancária a terceira pessoa para nela receber valores provenientes da venda de um terreno, o que ensejou a transferência de valores da conta bancária de Maria Esmeralda Reis para a sua conta bancária. Que diante disso, sacou a quantia de R\$ 2.000,00 e transferiu o restante do valor para os irmãos da

sua cliente, que se utilizara de sua conta bancária. Requereu a improcedência do pedido.

Réplica às fls. 119/132.

As partes se manifestaram nos autos sobre as provas e argumentos acrescidos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais. Não há nulidades ou irregularidades a serem sanadas. A lide comporta julgamento em seu estado, diante da desnecessidade de produção de outras provas.

O pedido é procedente.

A cliente da instituição financeira autora fora vítima de furto de seu celular (fls. 144/146), o que culminou no acesso de sua conta bancária e transferência de valores para a conta bancária da ré, cuja quantia foi restituída pelo banco autor à sua cliente.

Competia à ré comprovar a relação jurídica mantida com a terceira pessoa, de quem recebera valores bancários, prova da qual a ré não se desincumbiu. A requerida apenas teceu ter emprestado sua conta bancária para terceira pessoa receber valores, porém, não negou a transferência de valores da conta da cliente da autora e o seu recebimento.

Com efeito, sendo inconteste que a ré recebeu valores provenientes da conta bancária da cliente da autora sem qualquer lastro jurídico-comercial, torna-se evidente o dano causado à instituição financeira, devendo, portanto, restituir os valores abarcados pelo banco para evitar o desfalque sofrido por sua cliente.

Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido e o faço para condenar a ré Daniele Ingridi dos Santos Patrocínio a restituir ao autor a quantia de R\$ 6.998,99 (seis mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos desde a data do evento danoso.

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% sobre o valor da condenação. Defiro à ré os benefícios da Justiça Gratuita.

Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao patrono da ré.

Em caso de recurso o valor de preparo deverá corresponder a 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa atualizado, sob pena de ter de proceder ao recolhimento em dobro, conforme artigo 1007, § 5º do Código de Processo Civil, vedada a complementação, bem como deverá ser recolhido valor a título de porte de remessa e retorno para processos físicos.

Certificado o trânsito em julgado, não requerido o cumprimento de sentença em 30 dias, na forma do Prov. 16/2016 (DJE de 04/04/2016), os autos irão ao arquivo, exceto se tratar-se de autos digitais.

P.R.I.C.

Poá, 06 de dezembro de 2022.